Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

La risoluzione e la BRRD

Punto 11 del programma — la disciplina delle crisi: risoluzione, bail-in e sistemi di garanzia dei depositi

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
13 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 La risoluzione e la BRRD **1**

1.1 D1 — La risoluzione: nozione, obiettivi e principi 1
1.2 D2 — Dal bail-out al bail-in: chi paga la crisi 2
1.3 D3 — I presupposti: commento all'art. 17 2
1.4 D4 — Risoluzione o liquidazione coatta 3
1.5 D5 — Piani di risoluzione e risolvibilità 3
1.6 D6 — Autorità di risoluzione e Fondo di risoluzione unico 4
1.7 D7 — Il bail-in: finalità e meccanica 4
1.8 D8 — Le passività escluse dal bail-in 5
1.9 D9 — Gli strumenti: cessione, ente-ponte, società veicolo 5
1.10 D10 — La valutazione e la tutela giurisdizionale 6
1.11 D11 — Sostegno pubblico e aiuti di Stato: il caso Tercas 6
1.12 D12 — I sistemi di garanzia dei depositi 7
1.13 D13 — Effetti della risoluzione su organi e azionisti: l'art. 35 7

1 | La risoluzione e la BRRD

Questo capitolo copre la risoluzione bancaria del d.lgs. 180/2015, che recepisce la BRRD: nozione, obiettivi e principi, presupposti, scelta fra risoluzione e liquidazione coatta, piani, autorità e Fondo unico, bail-in con le sue esclusioni, strumenti di cessione, valutazione e tutela giurisdizionale, sostegno pubblico, sistemi di garanzia dei depositi ed effetti dell'avvio sugli organi. Le domande tipiche partono dal passaggio dal bail-out al bail-in o dalla domanda «risoluzione o liquidazione coatta?», e da lì scendono su un articolo o su un caso, in particolare Tercas.

1.1. D1 — La risoluzione: nozione, obiettivi e principi

Domanda. Mi parli della risoluzione bancaria: che cos'è, quali obiettivi persegue e a quali principi risponde.

Risposta ideale. La risoluzione è il modo con cui l'ordinamento gestisce il dissesto di una banca quando c'è un interesse pubblico a non lasciarla uscire dal mercato con la liquidazione. Non è una procedura d'insolvenza come la liquidazione coatta, ma un'alternativa a essa, affidata ad autorità amministrative e introdotta con il d.lgs. 180/2015 in recepimento della BRRD. Con le sue misure l'autorità di risoluzione ristruttura la banca in continuità: la cede in tutto o in parte, la trasferisce a un ente-ponte o a una società veicolo, oppure svaluta e converte azioni e crediti con il bail-in (art. 39). Il suo scopo non è distribuire l'attivo ai creditori, ma conservare ciò che serve all'economia e far pagare il costo della crisi a chi ha finanziato la banca anziché ai contribuenti.

Gli obiettivi sono nell'art. 21, che per le crisi svolge la funzione dell'art. 5 TUB per la vigilanza: continuità delle funzioni essenziali, stabilità finanziaria, contenimento degli oneri per la finanza pubblica, tutela dei depositanti e degli investitori protetti, dei fondi e delle altre attività della clientela. L'elenco crea un ordine di priorità negli strumenti: pagano prima gli azionisti, poi i creditori, esclusi i piccoli depositanti, e l'intervento pubblico viene per ultimo. I principi sono nell'art. 22: le perdite sono subite da azionisti e creditori nell'ordine stabilito dal decreto; a pari grado, pari trattamento, cioè la par condicio; nessuno subisce più di quanto avrebbe subito nella liquidazione coatta, il no creditor worse off; i depositi protetti non subiscono perdite. Proprio perché è eccezionale, la risoluzione si apre solo se ricorrono i presupposti.

1.2. D2 — Dal bail-out al bail-in: chi paga la crisi

Domanda. Che cosa vuol dire passare dal bail-out al bail-in? Chi paga oggi la crisi di una banca?

Risposta ideale. Il bail-out è il salvataggio pubblico: lo Stato mette il denaro e il costo ricade sui contribuenti. Il bail-in è il salvataggio interno: il costo della crisi ricade su chi ha finanziato la banca. Il passaggio nasce dalla crisi del 2008, quando molti Stati sostennero le proprie banche; l'Italia lo fece con l'art. 12 del d.l. 185/2008, che autorizzava il Ministero a sottoscrivere strumenti finanziari emessi dalle banche. Il costo per i contribuenti e il moral hazard, perché una banca che si sa salvata assume più rischi, hanno portato a cambiare logica in due tempi. Nel 2013 la comunicazione della Commissione ha ammesso l'aiuto di Stato solo con burden sharing, limitato però ad azionisti e creditori subordinati. Poi la BRRD ha portato questo approccio alle estreme conseguenze, estendendo le perdite a tutti i creditori, compresi i depositanti oltre i 100.000 euro: restano fuori i depositi protetti e le altre esclusioni dell'art. 49.

Oggi dunque pagano prima gli azionisti, poi i creditori nell'ordine stabilito dal decreto. Il denaro pubblico è l'ultima risorsa: gli strumenti pubblici di stabilizzazione sono ammessi solo se azionisti e creditori hanno contribuito, con svalutazione o conversione, per almeno l'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, e sempre con la disciplina sugli aiuti di Stato. Il Fondo di risoluzione, alimentato dalle stesse banche, è un sostegno successivo, non la prima fonte.

1.3. D3 — I presupposti: commento all'art. 17

Domanda. Quando una banca può essere sottoposta a risoluzione? Mi commenti l'art. 17 del d.lgs. 180/2015.

Risposta ideale. L'art. 17 dice quando una banca può essere sottoposta a una delle misure dell'art. 20, risoluzione compresa, e ha una struttura da notare: nel comma 1 i presupposti devono ricorrere congiuntamente, nel comma 2 le situazioni di dissesto sono alternative, ne basta una. I presupposti sono due. Primo, la banca è in dissesto o a rischio di dissesto, il failing or likely to fail. Secondo, non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative in tempi adeguati: l'intervento di privati o di un sistema di tutela istituzionale, oppure un'azione di vigilanza, come l'intervento precoce o l'amministrazione straordinaria.

Il dissesto è più ampio dell'insolvenza: ricorre con irregolarità o violazioni tali da giustificare la revoca dell'autorizzazione, con perdite di eccezionale gravità, con attività inferiori alle passività, con l'incapacità di pagare i debiti, con elementi oggettivi che indicano che queste situazioni si realizzeranno a breve, o se è previsto un sostegno pubblico straordinario, salvo l'art. 18. L'art. 19 ripartisce l'accertamento: il dissesto lo dichiara l'autorità di vigilanza, la BCE per le banche significative e la Banca d'Italia per le altre; gli altri presupposti li verifica l'autorità di risoluzione. Per la risoluzione, però, non basta: serve un terzo presupposto, l'interesse pubblico, ed è lì che si sceglie fra risoluzione e liquidazione coatta.

1.4. D4 — Risoluzione o liquidazione coatta

Domanda. Una banca è in dissesto: come si decide se si va in risoluzione o in liquidazione coatta amministrativa? E in che cosa la liquidazione coatta si distingue dal fallimento?

Risposta ideale. La risoluzione è l'eccezione, la liquidazione coatta la regola. Dopo la dichiarazione di dissesto le autorità procedono per gradi: vedono se basta il write down risolutivo, cioè la riduzione o conversione di azioni, strumenti di capitale e passività computabili prevista dall'art. 20; se serve una moratoria dei pagamenti, di due giorni al massimo; se esiste una soluzione privata, il cavaliere bianco; e infine se c'è l'interesse pubblico. L'art. 20 lo riconosce quando la risoluzione è necessaria e proporzionata a un obiettivo dell'art. 21 e la liquidazione coatta non lo realizzerebbe nella stessa misura. Se manca, la banca va in liquidazione coatta: l'art. 80 TUB la prevede quando ricorrono i presupposti dell'art. 17 ma non quelli per la risoluzione.

Lo si è visto nel 2017 con Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca: il Comitato di risoluzione unico ha escluso l'interesse pubblico, perché non c'era rischio di contagio e la liquidazione coatta poteva tutelare allo stesso modo depositanti e investitori, tanto che si dice che la risoluzione è per pochi. Lo stesso vale di regola per le banche piccole, come le BCC. Quanto al diritto comune, la liquidazione coatta non è la liquidazione giudiziale, l'ex fallimento: la dispone il Ministro con decreto su proposta della Banca d'Italia, non il tribunale, e l'art. 80, comma 6, TUB esclude ogni altra procedura concorsuale, rinviando al codice della crisi solo se compatibile.

1.5. D5 — Piani di risoluzione e risolvibilità

Domanda. Che cos'è un piano di risoluzione e in che cosa si distingue dal piano di risanamento? E che cosa significa che una banca è «risolvibile»?

Risposta ideale. Il piano di risoluzione, previsto dall'art. 7, stabilisce in anticipo come si applicherebbero alla banca le misure e i poteri di risoluzione, individuando gli ostacoli e le modalità per affrontarli. Lo predispone la Banca d'Italia, sulla base delle informazioni fornite dalla banca e sentita l'autorità competente; per le banche di competenza del Comitato di risoluzione unico lo redige il Comitato, con la collaborazione della Banca d'Italia. Si riesamina almeno ogni anno. Il piano di risanamento ha un autore diverso: lo redige la banca, lo approva l'organo amministrativo e lo valuta la Banca d'Italia (artt. 69-quater e 69-sexies TUB). Entrambi devono esistere anche per banche sane; per quello di risoluzione la ragione è pratica, perché il procedimento è così rapido, ventiquattro ore per le obiezioni di Commissione e Consiglio, che senza un piano già pronto non sarebbe possibile.

Collegata è la risolvibilità dell'art. 12. Una banca è risolvibile se, anche in una situazione di instabilità generalizzata, può essere sottoposta a liquidazione coatta o a risoluzione minimizzando le conseguenze per il sistema e assicurando la continuità delle funzioni essenziali. La valutazione non può contare su aiuti pubblici straordinari, salvo i fondi di risoluzione, né sull'assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale. Se emergono impedimenti sostanziali, l'iniziativa

per rimuoverli è della banca, perché mancano sintomi di crisi. Resta da vedere chi decide e con quali risorse.

1.6. D6 — Autorità di risoluzione e Fondo di risoluzione unico

Domanda. Chi decide la risoluzione di una banca, in Italia e in Europa, e chi ne finanzia i costi?

Risposta ideale. In Italia la Banca d'Italia è insieme autorità di vigilanza, di risoluzione e di liquidazione; la funzione di risoluzione è affidata a un'Unità separata, come chiede la direttiva, che può comunque accedere alle informazioni della vigilanza. Nel Meccanismo di risoluzione unico il riparto ricalca la distinzione fra banche significative e meno significative, ma è più ampio: il Comitato di risoluzione unico è competente per le banche significative, per i gruppi transfrontalieri, per le meno significative vigilate direttamente dalla BCE e per le banche per cui serve il Fondo unico, la Banca d'Italia per le altre, e in ogni caso attua i programmi del Comitato. Il dissesto lo dichiara la BCE per le banche significative. Il programma del Comitato entra in vigore solo se entro ventiquattro ore la Commissione e il Consiglio non si oppongono; per una banca meno significativa la Banca d'Italia avvia la risoluzione con l'approvazione del Ministro dell'economia.

Dopo azionisti e creditori, il costo può ricadere sul Fondo di risoluzione unico, istituito dal regolamento 806/2014 e alimentato dalle banche dell'Unione bancaria, circa sessanta miliardi nel 2024: ciascuna contribuisce in proporzione alle passività, esclusi fondi propri e depositi protetti, con un aggiustamento per il rischio contro il moral hazard. Il Fondo interviene solo se il programma di risoluzione lo prevede, e non ha un backstop pubblico: la linea di credito del Mes richiede la ratifica di tutti gli Stati, che l'Italia, nel 2024, non aveva ancora dato. Resta da vedere come funziona il bail-in, che viene per primo.

1.7. D7 — Il bail-in: finalità e meccanica

Domanda. Mi spieghi il bail-in: a che cosa serve e come funziona. Commenti l'art. 48.

Risposta ideale. Il bail-in è la misura di risoluzione che ricapitalizza la banca svalutando azioni e crediti, o convertendoli in azioni, e non con il denaro dello Stato. L'art. 48 ne indica due finalità. La prima è ripristinare il patrimonio della banca in risoluzione nella misura necessaria a rispettare i requisiti prudenziali e a ristabilire la fiducia del mercato, se il bail-in, anche con una riorganizzazione aziendale, basta a prospettarne il risanamento. La seconda è, in caso di cessione, ridurre il valore delle passività cedute o convertirle in capitale.

Quanto alla meccanica, riduzione e conversione seguono l'ordine dell'art. 52, che riflette la gerarchia della liquidazione coatta, così nessun creditore sta peggio: prima azionisti e titolari di strumenti di capitale e di debito subordinato, poi gli altri creditori. L'importo si fissa in base alla valutazione e tiene conto della fiducia da ristabilire (art. 51), e il tasso di conversione deve

diluire fortemente gli azionisti e compensare adeguatamente i creditori. Perché sia praticabile, ogni banca deve detenere già in via ordinaria fondi propri e passività computabili, il requisito Mrel, oggi disciplinato dagli artt. 16-bis e seguenti. Il bail-in, però, non coinvolge tutte le passività.

1.8. D8 — Le passività escluse dal bail-in

Domanda. Perché il bail-in non copre tutte le passività? Commenti l'art. 49.

Risposta ideale. La regola dell'art. 49 è che tutte le passività sono soggette a bail-in, tranne quelle che il testo esclude. Le esclusioni hanno due ragioni: proteggere chi è tutelato per scelta di politica pubblica ed evitare di diffondere il contagio che si vuole prevenire. Sono esclusi i depositi protetti, cioè fino a 100.000 euro per depositante; le passività garantite, nel limite del valore delle attività date in garanzia e non dei 100.000 euro; i fondi e gli strumenti finanziari dei clienti detenuti dalla banca, perché non sono suoi; gli obblighi fiduciari; le passività sotto i sette giorni verso altre banche o SIM e verso i sistemi di pagamento e di regolamento; e le passività verso il fisco e gli enti previdenziali se i loro crediti sono privilegiati, oltre a quelle verso i dipendenti per la retribuzione. La tutela è del singolo depositante: due conti da 100.000 euro dello stesso cliente valgono 100.000, un conto cointestato da 200.000 è coperto per intero. Le autorità possono poi escludere altre passività, in tutto o in parte, per preservare le funzioni essenziali o evitare il contagio.

Chi resta dentro paga secondo l'ordine dell'art. 52: prima azionisti e creditori subordinati, poi gli altri. I depositi non protetti sono colpiti dopo gli altri chirografari, perché in sede concorsuale hanno preferenza (art. 91, comma 1-bis, TUB), la depositor preference.

1.9. D9 — Gli strumenti: cessione, ente-ponte, società veicolo

Domanda. Quali sono le misure di risoluzione? Mi parli della cessione, dell'ente-ponte e della società veicolo, e di come si combinano.

Risposta ideale. L'art. 39 elenca quattro misure: la cessione a un terzo, la cessione a un ente-ponte, la cessione a una società veicolo e il bail-in. Non sono esclusive e di solito si combinano. La cessione a terzo (art. 40) è l'equivalente, per le crisi, della cessione di rapporti giuridici dell'art. 58 TUB: ha per oggetto azioni, o diritti, attività e passività anche in blocco, e permette di vendere tutta la banca o una parte a condizioni di mercato, senza il consenso degli azionisti. L'ente-ponte (art. 42) è un soggetto, con capitale interamente o in parte del fondo di risoluzione o di autorità pubbliche, che riceve beni e rapporti e continua le funzioni essenziali della banca in risoluzione. È temporaneo: l'autorità lo cede a terzi quando il mercato lo permette, di regola entro due anni, altrimenti va in liquidazione coatta.

La società veicolo (art. 45), la bad bank, è una società per azioni senza licenza bancaria che gestisce le attività deteriorate per massimizzarne il valore; per limitare le distorsioni della

concorrenza e l'azzardo morale si usa solo insieme a un altro strumento. L'esempio sono le quattro banche del novembre 2015: azzerati riserve, azioni e subordinate, a ciascuna una bridge bank finanziata dal Fondo nazionale, i crediti deteriorati a una bad bank, poi le banche sane cedute a 1 euro. Tutte queste misure incidono sui diritti di azionisti e creditori, e questo apre il tema della valutazione e della tutela.

1.10. D10 — La valutazione e la tutela giurisdizionale

Domanda. Perché la valutazione su cui si fonda la risoluzione non può essere impugnata da sola? Mi spieghi chi la fa e quali tutele restano.

Risposta ideale. La valutazione non si impugna da sola perché l'art. 26 la rende parte integrante della decisione: la si contesta solo impugnando il provvedimento, ai sensi dell'art. 95. Prima di avviare la risoluzione, l'art. 23 richiede una valutazione equa, prudente e realistica di attività e passività, fatta da un esperto indipendente dall'autorità di risoluzione, che può essere anche il commissario dell'amministrazione straordinaria; prima toccava ai funzionari della Banca d'Italia. Serve per il write down risolutivo, per verificare i presupposti e per determinare l'importo del bail-in. Se l'urgenza non consente di attendere, l'art. 25 ammette una valutazione provvisoria, che la direttiva prevede di correggere ex post.

L'art. 26 esclude la tutela giurisdizionale contro la valutazione finché la decisione non è adottata, e davanti al giudice amministrativo non ammette impugnazione autonoma. Le tutele restano due. Il ricorso contro il provvedimento, dove però la sospensione si presume contraria all'interesse pubblico; se il provvedimento è annullato, il giudice può far salvi gli atti verso i terzi in buona fede, e resta il risarcimento (art. 95, comma 3). E l'indennizzo per chi ha subito più di quanto avrebbe subito in liquidazione coatta, accertato da un esperto indipendente.

1.11. D11 — Sostegno pubblico e aiuti di Stato: il caso Tercas

Domanda. Quando una banca può ricevere un sostegno pubblico senza andare in risoluzione? E il caso Tercas che cosa ci dice sugli interventi dei fondi di garanzia?

Risposta ideale. Il sostegno finanziario pubblico straordinario è di per sé un indice di dissesto, la lettera f) dell'art. 17, e apre la gestione della crisi, risoluzione o liquidazione coatta. L'art. 18 lo esclude se lo Stato, per una grave perturbazione dell'economia, garantisce la liquidità della banca centrale o le passività di nuova emissione, oppure sottoscrive fondi propri: è la ricapitalizzazione precauzionale, solo per una banca solvibile, a prezzi senza vantaggio, limitata alla carenza emersa da uno stress test e senza coprire perdite. L'esempio è il Monte dei Paschi, ricapitalizzato in via precauzionale dopo le prove di stress dell'EBA del 2016.

Il caso Tercas riguarda invece fondi privati. Il Fondo interbancario, un consorzio privato, aveva coperto il deficit di Tercas, in amministrazione straordinaria, per favorirne l'acquisizione da parte della Popolare di Bari, a un costo minore del rimborso dei depositanti in liquidazione.

La Commissione, nel dicembre 2015, ha dichiarato l'intervento aiuto di Stato illegittimo, in base alla sua comunicazione del 2013. Il Tribunale, nel 2019, ha annullato la decisione, e la Corte di giustizia ha confermato: la natura privata di chi eroga non basta a escludere l'aiuto, ma la Commissione non aveva provato che le risorse fossero controllate dallo Stato, e la Banca d'Italia era intervenuta solo come vigilante prudenziale. Oggi gli interventi volontari dei fondi restano possibili, ma col vincolo del minor costo, e più difficili dove il fondo è pubblico.

1.12. D12 — I sistemi di garanzia dei depositi

Domanda. Mi spieghi come funzionano i sistemi di garanzia dei depositi e in che cosa si distinguono dal Fondo di risoluzione.

Risposta ideale. I sistemi di garanzia dei depositi servono a conservare la fiducia dei depositanti ed evitare la corsa al ritiro, ma non risolvono le crisi sistemiche né quelle delle banche troppo grandi per fallire. In Italia la garanzia copre 100.000 euro per depositante, con rimborso entro sette giorni lavorativi dalla liquidazione coatta, e si finanziano ex ante con una dotazione di almeno lo 0,8 per cento dei depositi protetti (artt. 96.1, 96-bis.1 e 96-bis.2 TUB). Sono due consorzi di diritto privato: il Fondo interbancario di tutela dei depositi, cui aderiscono tutte le banche tranne le BCC, e il fondo del credito cooperativo. La Banca d'Italia li riconosce approvandone lo statuto e accerta le condizioni degli interventi preventivi; l'esclusione della banca gravemente inadempiente la dispone il sistema, previo assenso della Banca d'Italia, e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Gli interventi obbligatori sono il rimborso dei depositanti in liquidazione, il paybox, e il contributo alla risoluzione, fino alle perdite che il sistema avrebbe sopportato in liquidazione. Quelli volontari, se lo statuto li prevede, prevengono il dissesto o finanziano cessioni, ma col minor costo; e poiché il sistema subentra ai depositanti rimborsati con lo stesso grado (art. 91, comma 1-bis), l'intervento obbligatorio costa meno e quello volontario diventa difficile. Il Fondo di risoluzione finanzia la risoluzione ed è alimentato da tutte le banche dell'Unione bancaria; il sistema di garanzia tutela i depositanti.

1.13. D13 — Effetti della risoluzione su organi e azionisti: l'art. 35

Domanda. Commenti l'art. 35: che cosa succede a organi e azionisti quando parte la risoluzione?

Risposta ideale. L'art. 35 riguarda il governo della banca. Per le banche di sua competenza la Banca d'Italia avvia la risoluzione, previa approvazione del Ministro dell'economia (art. 32), e in ogni caso ne attua il programma (art. 34) con commissari speciali, o con atti che tengono luogo di quelli degli organi sociali e degli azionisti, o con provvedimenti rivolti agli organi. Solo nei primi due casi, dall'insediamento dei commissari o dal primo atto della Banca d'Italia in luogo

degli organi, l'art. 35 produce due effetti: sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sulla banca; decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza, salvo diversa disposizione del provvedimento di avvio. Nel terzo caso gli organi restano. I commissari assumono i poteri degli azionisti e degli organi di amministrazione, affiancati da un comitato di sorveglianza.

Il confronto con le altre procedure mostra la specialità. Nell'amministrazione straordinaria l'art. 70 TUB fa sciogliere gli organi di amministrazione e controllo all'autorità di vigilanza, ma l'assemblea è solo sospesa e va convocata se serve una sua decisione. Nella liquidazione coatta l'art. 80, comma 5, fa cessare le funzioni di tutti gli organi, anche assembleari. Qui invece i diritti di voto dei soci sono sospesi e i loro poteri passano ai commissari, sicché l'assemblea non si convoca; decade anche l'alta dirigenza, ma la decadenza degli organi può essere derogata dal provvedimento di avvio; e la cessione, che si fa senza il consenso degli azionisti, non può essere bloccata dall'assemblea.